

ДОГОВОР № 11032025 на разработку программного обеспечения

г. Санкт Петербург

"11"марта 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью, именуемое в дальнейшем **Заказчик**, в лице Директора ООО «Мед-Байт» Мужикова Валерия Геннадьевича, действующего на основании Устава ООО и его полномочий. с одной стороны, и

Индивидуальный предприниматель Фырфа Дмитрий Игоревич, именуемый в дальнейшем **Исполнитель**, с другой стороны, совместно именуемые далее Стороны, а каждая в отдельности Сторона, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 1.1. Исполнитель обязуется выполнить работы по разработке программного обеспечения для Смартфонов на Андроид и Ios для контроля уровня стресса на основании анализа пульсовой волны (далее ПО). Это ПО, как приложение к уже существующему ПО Chimaster stik должно быть размещено для скачивания на платформах App Store и Google Play. Исключительное право на результаты работ по Договору (разработанное ПО, в том числе его компоненты, техническая документация и другие материалы, передача которых Заказчику по завершении работ Исполнителем предусмотрена условиями Договора) в полном объеме без ограничений принадлежит Заказчику от даты, указанной в Акте сдачи-приемки работ (Приложение № 4 к Договору). Требования к ПО, а также представляемые Исполнителем результаты работ по разработке ПО, определяются в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору) (далее – ТЗ), которое подписывается Сторонами и является неотъемлемой частью Договора. Результаты работ Исполнитель передает на материальном носителе вместе с исходниками ПО.
- 1.2. Перечень, сроки выполнения работ, стоимость работ по этапам¹ определяются в Плане-графике выполнения работ (Приложение № 2 к Договору), который подписывается Сторонами и является неотъемлемой частью Договора.
- 1.3. Заказчик обязуется принять и оплатить работы, выполненные Исполнителем по Договору.

2. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ²

- 2.1. Стоимость работ по разработке ПО составляет 400 000 (четыреста тысяч рублей).
- 2.2. После заключения договора Заказчик выплачивает аванс Исполнителю в 200 000 (двести тысяч) рублей в течение 5 календарных дней.
- 2.3. Планируемый срок выполнения договора составляет полтора месяца со дня перевода аванса на счёт Исполнителя. По завершению выполнения договора согласно условиям п. 3.1-3.3 заказчик выплачивает оставшуюся сумму в 200 000 (двести тысяч) рублей в течение 5 дней с момента подписания всех актов приёмки

¹ Если Планом-графиком выполнения работ поэтапная разработка ПО не предусмотрена, текст: «стоимость работ по этапам» исключить.

² [В случае заключения Договора с иностранными организациями (нерезидентами РФ), осуществляющими предпринимательскую деятельность на территории Российской Федерации через постоянные представительства в Российской Федерации, раздел дополнить пунктом следующего содержания:]
«Доходы [Исполнителя] по настоящему [договору] относятся к доходам его филиала (представительства) в Российской Федерации. До первой даты выплаты дохода по настоящему договору [Исполнитель] обязан предоставить [Заказчику] нотариально заверенную копию свидетельства о постановке на учёт в налоговых органах Российской Федерации, оформленную не ранее, чем в предшествующем налоговом периоде. В противном случае [Заказчик] удержит из выплачиваемой суммы сумму НДС, рассчитанную по ставке 18/118, а также вправе удержать сумму налога на доходы от источника в Российской Федерации, рассчитанную по ставке 20%».

2.4. Оплата работ производится в российских рублях путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, Датой исполнения обязательств Заказчика по платежам считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

2.5. Исполнитель предоставляет Заказчику счета-фактуры в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.³

3. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ⁴

3.1. По завершении выполнения работ Исполнитель уведомляет об этом Заказчика и передает Заказчику по Акту сдачи-приемки работ (в 2 (двух) экземплярах) (форма Акта сдачи-приемки работ приведена в Приложении № 4 к Договору) полный комплект программ с технической документацией, дистрибутивов, других материалов и документов, предусмотренных ТЗ, на материальных носителях и счет на оплату. К моменту завершения выполнения работ это ПО, как приложение к уже существующему ПО Chimaster stik должно быть размещено для скачивания на платформах App Store и Google Play согласно п. 1.1 договора.

Заказчик обязан провести проверку, принять выполненные работы и подписать все экземпляры Акта сдачи-приемки работ, 1 (один) из которых направить Исполнителю в течение 5ти рабочих дней от даты получения, либо в этот же срок направить Исполнителю мотивированный отказ от подписания Акта.

3.2. При наличии мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта Стороны в течение 5ти рабочих дней от даты получения Исполнителем мотивированного отказа согласовывают Протокол несоответствий по форме, предусмотренной Приложением № 6 к Договору, в котором указываются также способы и сроки устранения замечаний. Выявленные несоответствия по согласованному Протоколу несоответствий устраняются Исполнителем в срок, предусмотренный в Протоколе несоответствий, без увеличения объема работ и без увеличения общей стоимости работ по Договору, указанной в п.2.1. Договора. После принятия Исполнителем мер для устранения замечаний процедура подписания Акта сдачи-приемки работ повторяется.

3.3. Исполнитель вправе по согласованию с Заказчиком досрочно выполнить работы.

4. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

4.1. Любая из Сторон может потребовать внесения изменений в Договор, в том числе по условиям, срокам, составу и стоимости работ.

4.2. Требование Исполнителя о внесении изменений не является обязательным для Заказчика, если Исполнитель не докажет, что данное требование связано с технической невозможностью выполнить работы без изменения ТЗ.

4.3. Требование Заказчика о внесении изменений является обязательным для Исполнителя. Исполнитель в течение 5ти рабочих дней со дня получения соответствующего требования направляет Заказчику смету по внесению соответствующих изменений с указанием стоимости работ и сроков их выполнения. Исполнитель может отказаться от исполнения требования Заказчика о внесении изменений только в случае технической невозможности их реализации.

4.4. Внесение изменений оформляется подписанием Сторонами Дополнительного соглашения (форма Дополнительного соглашения – Приложение № 7 к Договору).

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН⁵

³ Для Исполнителей с упрощенной формой налогообложения данный пункт исключить.

⁴ Если Планом-графиком выполнения работ предусмотрена поэтапная разработка ПО, то применим порядок сдачи-приемки работ, указанный в Приложении № 2-А.

⁵ При указании размера штрафных санкций в статьях: 5,6,8,10 следует учитывать, что размер неустойки должен быть экономически обоснован и стимулировать Стороны на надлежащее исполнение обязательств по Договору.

- 5.1. Исполнитель обязуется выполнять работы, указанные в п.1.1. Договора, самостоятельно.
- 5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 5.3. За нарушение срока оказания услуг, указанного в п 8.1 настоящего Договора, произошедшее исключительно по вине Исполнителя, Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере 0.5% от суммы Договора за каждый день просрочки, но не более 10% от общей суммы Договора. Пеня не начисляется, если просрочка вызвана действиями Заказчика(включая несвоевременное предоставление данных) или обстоятельствами непреодолимой силы.
- 5.4. В случае нарушения сроков оплаты работ по Договору, установленных в Приложении № 3 к Договору, Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере 2% от суммы просроченного платежа за каждый календарный день просрочки, но не более *цифрами* 20 % от этой суммы.
- 5.5. Обязательство Стороны по выплате неустойки возникает у нарушившей Стороны после получения ею письменного требования об уплате неустойки от другой Стороны.
- 5.6. Исполнитель не несёт ответственности за нарушение сроков выполнения работ, предусмотренных Договором, произошедших по вине Заказчика в следующих случаях:
- 5.6.1. несвоевременное выполнение согласованных Сторонами работ, возложенных на Заказчика;
- 5.6.2. несвоевременное предоставление запрашиваемой Исполнителем в ходе выполнения работ информации, предоставление которой предусмотрено Договором;
- 5.7. Исполнитель вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях нарушения Заказчиком своих обязательств по Договору, которые повлекли для Исполнителя невозможность выполнения работы, либо в случаях, предусмотренных п.п. 5.6.1. - 5.6.2. Договора. О приостановлении работ Исполнитель обязан незамедлительно письменно уведомить Заказчика, указав причины, по которым работы приостановлены и необходимые действия Заказчика по их устранению. Об устранении причин приостановления работ Заказчик обязуется незамедлительно письменно уведомить Исполнителя.
- 5.8. В каждом случае нарушения сроков исправления дефектов, классифицируемых как критические (в соответствии с Приложением № 5 к Договору), установленных в Приложении № 5 к Договору, Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере 2% от общей стоимости работ по Договору, за каждый календарный/рабочий/час ⁶ просрочки, но не более 20 % от этой суммы за каждый случай.
- 5.9. В каждом случае нарушения сроков исправления дефектов, классифицируемых как важные (в соответствии с Приложением № 5 к Договору), установленных в Приложении № 5 к Договору, Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере 2% от общей стоимости работ по Договору, за каждый календарный день просрочки, но не более 20 % от этой суммы за каждый случай.
- 5.10. В каждом случае нарушения сроков исправления дефектов, классифицируемых как средние (в соответствии с Приложением № 5 к Договору), установленных в Приложении № 5 к Договору, Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере *цифрами* 1% от общей стоимости работ по Договору, за каждый календарный/рабочий день просрочки, но не более 10 % от этой суммы за каждый случай.
- 5.11. В каждом случае нарушения сроков исправления дефектов, классифицируемых как незначительные (в соответствии с Приложением № 5 к Договору), установленных в Приложении № 5 к Договору, Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере *цифрами (прописью)*% от общей стоимости работ по Договору, за каждый

⁶ Выбрать нужное, остальное удалить.

календарный/рабочий/час ⁷ просрочки, но не более *цифрами (прописью)*⁸ % от этой суммы за каждый случай.

6 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1. Исполнителем производится гарантийное обслуживание ПО сроком 4 (четырёх) месяцев⁹ от даты передачи ПО Заказчику, указанной в Акте сдачи-приемки работ по заключительному этапу¹⁰.

6.2. В случае обнаружения дефектов в разработанном ПО в течение гарантийного срока, в соответствии с Классификацией дефектов (Приложение № 5 к Договору) (не включая дефекты в базовом программном обеспечении и аппаратных компонентах, принадлежащих Заказчику), Исполнитель обязуется исправлять их без дополнительной оплаты со стороны Заказчика, в сроки, указанные в Приложении № 5 к Договору. Срок исправления любого из дефектов отсчитывается от даты получения Исполнителем письменного уведомления от Заказчика об обнаруженном дефекте. Гарантия предоставляется на программное обеспечение и полнофункциональные скомпилированные исполняемые модули программ, которые были переданы Исполнителем Заказчику в рамках Договора и оформлены Актом сдачи-приемки работ¹¹. Если изменения в исходные тексты (коды) программ или модификации исполняемых модулей были внесены вне рамок Договора, либо эксплуатация ПО производится Заказчиком на программно-аппаратной платформе, не соответствующей ТЗ, либо неработоспособность ПО вызвана внесением Заказчиком изменений в базовое программное обеспечение, влияющее на работу ПО, то гарантия на такую версию ПО не распространяется.

6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся ошибки и дефекты ПО, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию ПО до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения таких ошибок и дефектов. Устранение ошибок и дефектов осуществляется Исполнителем своими силами и без дополнительной оплаты со стороны Заказчика.

6.4. Исполнитель гарантирует отсутствие в разработанном ПО скрытых (недокументированных изменений, операций, либо внедренных «программных закладок») функциональных возможностей, ведущих к финансовому ущербу для Заказчика. Также Исполнитель гарантирует, что такие скрытые функциональные возможности не появятся вследствие устранения Исполнителем дефектов в разработанном ПО в соответствии с положениями настоящей статьи.

6.5. Исполнитель обязуется не включать в состав результатов Работ программное обеспечение, используемое на основании открытой лицензии, условия которой требуют от пользователя раскрытия исходного кода модифицированного ПО, либо ограничивают право пользователя запрещать третьим лицам использование модифицированного ПО.

6.6. В случае нарушения гарантийных обязательств, указанных в п.п. 6.4 и/или 6.5 Договора, Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере 5% (пяти процентов) от общей стоимости работ по Договору. Исполнитель не несёт ответственности за убытки, вызванные использованием ПО на основании открытой лицензии или действиями третьих лиц, если такие обстоятельства не зависят от Исполнителя. Выплата неустойки производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения письменного требования Заказчика.

⁷ Выбрать нужное, остальное удалить.

⁸ Минимальный размер неустойки - 10 %.

⁹ Указан минимальный срок.

¹⁰ Если Планом-графиком выполнения работ предусмотрена поэтапная разработка ПО, заменить слова: «Акта сдачи-приемки работ» на: «Акта сдачи-приемки работ по заключительному этапу».

¹¹ Если Планом-графиком выполнения работ предусмотрена поэтапная разработка ПО, заменить слова: «Актом сдачи-приемки работ» на: «Актом сдачи-приемки работ по заключительному этапу».

6.7. Техническая поддержка ПО по истечении гарантийного срока, указанного в п. 6.1. Договора, осуществляется Исполнителем на основании отдельно заключаемых Сторонами договоров, в которых определяются стоимость и порядок ее осуществления. В любом случае стоимость ежегодной технической поддержки не может превышать 5 %, от общей стоимости работ, указанной в п. 2.1 Договора.

6.8. Если Заказчик сочтет необходимым, то Исполнитель соглашается с тем, что на полученное Заказчиком от Исполнителя ПО распространяются требования нормативного документа Заказчика, определяющего порядок проведения контрольной компиляции с исходных текстов ПО. После ознакомления уполномоченного представителя Исполнителя с данным нормативным документом, он подписывает обязательство от лица Исполнителя о выполнении требований этого документа.

7 КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

7.1. По взаимному согласию Сторон в рамках Договора конфиденциальной признается любая информация, касающаяся предмета Договора, хода его выполнения и полученных результатов. Каждая из Сторон обеспечивает защиту конфиденциальной информации, ставшей доступной ей в рамках Договора, от несанкционированного использования, распространения или публикации. Такая информация не будет передаваться третьим сторонам без письменного разрешения другой Стороны и использоваться в иных целях, кроме выполнения обязательств по Договору.

7.2. Любой ущерб, вызванный нарушением условий конфиденциальности, определяется и возмещается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.3. Обязательства Сторон по защите конфиденциальной информации распространяются на все время действия Договора, а также в течение 5 лет¹² после прекращения действия Договора.

8 ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА

8.1. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного и надлежащего исполнения обязательств по нему.¹³

Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. В любом случае досрочного расторжения Договора (за исключением случаев, указанных в п.п. 8.3. и 8.4. Договора) Стороны должны произвести между собой взаиморасчеты не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня расторжения, на основании двухстороннего акта, с учетом того, что Заказчику должна быть возвращена вся сумма полученного Исполнителем аванса¹⁴, а Исполнителю оплачен результат фактически выполненной части работ, но только в том случае, если выполненная часть работ может быть использована Заказчиком в дальнейшем и Заказчик согласен принять выполненную часть работ, при этом решение о приемке / не приемке части работ Заказчик принимает исключительно по своему усмотрению, без согласования с Исполнителем. В случае принятия Заказчиком решения о приемке части работ, Исполнитель обязуется, не позднее срока, указанного в настоящем пункте, передать ему права на ту часть работ, которую Заказчик решил принять. Вознаграждение за стоимость фактически выполненной части работ, выплачиваемой Исполнителю происходит по взаимной договорённости.

¹² Указан минимальный срок.

¹³ В случае если правоотношения Сторон возникли до заключения Договора дополнить предложением следующего содержания: «Условия Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с (указать дату, но не ранее даты, принятия в соответствующего решения)»

¹⁴ При отсутствии авансового платежа слова: «с учетом того, что Заказчику должна быть возвращена вся сумма полученного Исполнителем аванса, включая НДС, а» исключить.

8.2. Заказчик вправе в любой момент без объяснения причин расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке, письменно уведомив об этом Исполнителя не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения, указанной в уведомлении.

В этом случае Стороны должны произвести между собой взаиморасчеты не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня расторжения, на основании двухстороннего акта, с учетом того, что Заказчику должна быть возвращена вся сумма полученного Исполнителем аванса¹⁵, а Исполнителю оплачен результат фактически выполненной части работ. При этом, если выполненная к моменту расторжения часть работ может быть использована Заказчиком в дальнейшем и Заказчик согласен принять выполненную часть работ, Исполнитель обязуется, не позднее срока, указанного в настоящем абзаце выше, передать ему права на ту часть работ, которую Заказчик решил принять. Решение о приемке / не приемке части работ Заказчик принимает исключительно по своему усмотрению, без согласования с Исполнителем. Вознаграждение за эти работы включено в стоимость фактически выполненной части работ, выплачиваемой Исполнителю.

В случае если Заказчик, в период действия Договора обнаружит, что Исполнитель предоставил Заказчику недостоверную информацию, на основании которой Стороны заключили Договор, Заказчик вправе в любой момент расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке без возмещения Исполнителю каких-либо убытков, непосредственно вызванных таким прекращением действия Договора.

В случае расторжения Договора по инициативе Исполнителя (если такая инициатива не была вызвана ненадлежащим исполнением Заказчиком своих обязательств по Договору (в случаях, указанных в п.п. 5.4., 5.6. и 5.7. Договора или обстоятельствами, предусмотренными Статьей 9 Договора) Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня расторжения Договора должна быть возвращена вся сумма полученного Исполнителем аванса¹⁶¹⁷ и выплачена неустойка в размере двойной средней ставки банковского процента по вкладам физических лиц (ст. 395 ГК РФ) от суммы аванса за весь период, начиная от даты перечисления денежных средств Заказчиком по дату возврата аванса. Датой возврата аванса является дата зачисления денежных средств на счет Заказчика.¹⁸ При этом, если выполненная к моменту расторжения часть работ может быть использована Заказчиком в дальнейшем и Заказчик согласен принять выполненную часть работ, Исполнитель обязуется, не позднее срока, указанного в настоящем пункте, передать ему права на ту часть работ, которую Заказчик решил принять. Решение о приемке / не приемке части работ Заказчик принимает исключительно по своему усмотрению.

8.3. В случае если расторжение Договора Заказчиком производится вследствие того, что во время выполнения работ Исполнителем для Заказчика стало очевидным, что работа не будет выполнена надлежащим образом и в оговоренные сроки, Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке, письменно уведомив об этом Исполнителя не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения, указанной в уведомлении, а также потребовать возмещения убытков. В случае расторжения Договора Заказчиком по основаниям, изложенным в настоящем пункте, никаких расчетов между Сторонами не производится, Исполнителю результат неудовлетворительно выполненной части работ не оплачивается.

¹⁵ При отсутствии авансового платежа слова: «с учетом того, что Заказчику должна быть возвращена вся сумма полученного Исполнителем аванса, включая НДС, а» исключить.

¹⁶ При наличии авансового платежа.

¹⁷ Для Исполнителей с упрощенной формой налогообложения, либо для Исполнителей, освобожденных от исполнения обязанностей плательщика НДС согласно ст. 145.1 НК РФ, слова: «включая НДС» исключить.

¹⁸ При отсутствии авансового платежа данный пункт исключить, ссылку в п. 8.2 на п. 8.4 исключить.

8.4. В каждом случае нарушений обязательств, указанных в п.п. 8.2-8.4¹⁹. Договора, по передаче Заказчику исключительных прав на ту часть Работ, которую Заказчик решил принять, Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере 10% от общей стоимости Работ, а также обязуется в полном объеме возместить убытки, причиненные Заказчику вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения его обязательств по передаче прав на часть Работ.

8.5. Окончание срока действия Договора не влечет, в частности, прекращение обязательств, установленных в п.п. 6.4.-6.5. и 10.2. Договора, и не освобождает Исполнителя от ответственности за их нарушение.

9 ФОРС-МАЖОР

9.1 Любая из Сторон может быть освобождена от ответственности в определенных случаях, которые возникли независимо от ее воли.

9.2 Обстоятельства, вызванные не зависящими от воли Сторон событиями, которых добросовестная Сторона не могла избежать или последствия которых она не могла устранить, считаются случаями, которые освобождают от ответственности, если они произошли после заключения Договора и препятствуют его полному или частичному исполнению.

9.3 Случаями непреодолимой силы считаются следующие события: война, военные действия, массовые беспорядки, забастовки (за исключением забастовок работников Исполнителя), эпидемии, природные катастрофы, а также акты органов власти, влияющие на выполнение обязательств Сторон, и все другие аналогичные события и обстоятельства.

9.4 Сторона, пострадавшая от действия непреодолимой силы, обязана известить другую Сторону заказным письмом или иным доступным ей способом сразу же после наступления форс-мажорных обстоятельств и разъяснить, какие меры необходимы для их устранения, но в любом случае не позднее 10 (десяти) календарных дней после начала действия непреодолимой силы.

9.5 Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности по причине указанных обстоятельств. Обстоятельства непреодолимой силы должны быть подтверждены документально компетентными органами.

9.6 Если указанные обстоятельства продолжаются более 5 (пяти) месяцев, каждая Сторона имеет право инициировать досрочное расторжение настоящего Договора. В этом случае, Стороны производят взаиморасчеты на основании двустороннего Акта, подписанного Сторонами, в соответствии с п.п. 8.2, 8.3 Договора.

10. ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

10.1. Исключительное право на результат работ (разработанное ПО, в том числе его компоненты, техническая документация и другие материалы, предусмотренные ТЗ) в полном объеме без ограничений принадлежит Заказчику с даты, указанной в Акте сдачи-приемки работ²⁰.

10.2. Исполнитель гарантирует, что при разработке ПО по Договору не будут нарушены авторские, смежные и любые иные права третьих лиц.

Исполнитель самостоятельно, в полном объеме, за свой счет обязуется уплачивать всем лицам, внесшим творческий вклад в разработку ПО, вознаграждение за разработку ПО и/или отчуждение исключительного права на него (если потребуется), а также обязуется самостоятельно, в полном объеме и за свой счет урегулировать правоотношения со всеми лицами, внесшими творческий вклад в разработку ПО, таким образом, чтобы обеспечить

¹⁹ п. 8.4. указывается в случае, если такой пункт (о расторжении по инициативе Исполнителя) применяется в договоре. Если такого пункта в договоре не будет, то здесь необходимо указать «п.п. 8.2. – 8.3.»

²⁰ Если Планом-графиком выполнения работ предусмотрена поэтапная разработка ПО, заменить слова: «Акта сдачи-приемки работ» на: «Акта сдачи-приемки работ по заключительному этапу».

принадлежность Заказчику исключительного права на разработанное ПО в полном объеме с момента его передачи Исполнителем Заказчику по Акту.

В случае если к Заказчику будут предъявлены претензии (требования, иски) со стороны третьих лиц по поводу нарушения их прав в результате использования Заказчиком полученного от Исполнителя ПО, Исполнитель по получении извещения от Заказчика обязуется выступить на стороне Заказчика, оказать всемерное содействие Заказчику при урегулировании таких претензий, в том числе взять на себя обязанность по подготовке и проведению досудебных переговоров и переписки с такими третьими лицами, а впоследствии (в том случае если Заказчик будет вынужден в силу вступившего в силу решения суда или если по согласованию с Исполнителем будет признано приемлемым возместить ущерб третьих лиц во внесудебном порядке) возместить Заказчику в полном объеме выплаченные Заказчиком третьим лицам денежные средства, все связанные с нарушением прав третьих лиц судебные издержки Заказчика и иные расходы, а также уплатить Заказчику штраф в размере 10% от подлежащей возмещению суммы.

Возмещение и выплата штрафа производится Исполнителем не позднее 10 рабочих дней со дня получения соответствующего требования от Заказчика.

Если по решению суда Заказчик не может пользоваться ПО или иным результатом работ, или в случае если Исполнитель и/или Заказчик желает прекратить текущее использование ПО из соображений устранения нарушения прав третьего лица, Исполнитель обязан незамедлительно без дополнительной оплаты со стороны Заказчика заменить программное обеспечение, являющееся предметом претензий третьих лиц, таким образом, чтобы права третьих лиц не нарушались.²¹

10.3. В рамках и по смыслу п. 2 ст. 1296 ГК РФ Исполнитель не вправе каким-либо образом использовать ПО, разработанное им по Договору, без предварительного согласия Заказчика.²²

11. УВЕДОМЛЕНИЯ

11.1. Все уведомления, извещения и сообщения в связи с выполнением Договора должны быть оформлены в письменном виде на русском языке и могут быть направлены с помощью средств факсимильной связи, электронной почтой, заказной или курьерской почтой, с подтверждением факта их получения, по фактическим адресам Сторон, приведенным в Статье 15 Договора, либо по адресу, указанному ниже для соответствующей Стороны, либо по иному адресу, о котором любая из Сторон может уведомить другую Сторону.

Адреса/реквизиты Сторон для направления корреспонденции:

Для Заказчика: Мужикову Валерию Геннадьевичу	Для Исполнителя: Фырфа Дмитрий Игоревич
Тел +79627228981 E-mail: mujikov_v@mail.ru	Тел: +7(989)151-45-00 E-mail: f.dmitry@theded.ru

11.2. Информация считается полученной Сторонами:

11.2.1 в случае направления с помощью средств факсимильной связи или по электронной почте - в дату, указанную в подтверждении о получении Стороной-получателем факсимильного сообщения или сообщения электронной почты, имеющемуся у Стороны-отправителя;

²¹ Данный абзац может быть исключен из Договора по требованию Исполнителя и под ответственность представителя Заказчика, принявшего решение подписать Договор без данного абзаца

²² Данный пункт может быть исключен из Договора по требованию Исполнителя и под ответственность представителя Заказчика, принявшего решение подписать Договор без данного пункта. При этом обращаем внимание, что в случае исключения данного пункта, Исполнитель будет иметь возможность использовать разработанное ПО для своих нужд на протяжении всего срока действия исключительного права.

11.2.2 в случае направления заказной или курьерской почтой - на дату, указанную в подтверждении о вручении отправления Стороне-получателю, имеющемуся у Стороны-отправителя.

11.3. Исполнитель обязуется регулярно представлять Заказчику отчет о ходе выполнения работ по Договору в формате ведения учета у Заказчика.

12 ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

12.1. Все споры между Сторонами, возникшие в ходе исполнения Договора, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.

13 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1 При изменении адреса, реквизитов или уполномоченных (ответственных) лиц Сторон данная Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону незамедлительно, но в любом случае не позднее *цифрами (прописью)* календарных дней. До получения Стороной уведомления о таких изменениях исполнение Договора этой Стороной, совершённое с использованием имеющихся у неё сведений, считается надлежащим.

13.2. Договор составлен в 2х (двух) экземплярах, которые подписываются обеими Сторонами и имеют одинаковую юридическую силу, *один* экземпляр – для Исполнителя и *один* – для Заказчика.

13.3. Договор содержит исчерпывающие договоренности Сторон в отношении предмета Договора и полностью заменяет и отменяет все предыдущие письменные и устные договоренности между Сторонами.

14 СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ

- 14.1. Приложение № 1. Техническое задание
- 14.2. Приложение № 2. План-график выполнения работ
 - 14.2.1. Приложение № 2-А. Порядок сдачи-приемки работ промежуточных этапов²³
- 14.3. Приложение № 3. График платежей
- 14.4. Приложение № 4. Форма Акта сдачи-приемки работ²⁴
- 14.5. Приложение № 5. Классификация дефектов и сроки их устранения
- 14.6. Приложение № 6. Форма Протокола несоответствий
- 14.7. Приложение № 7. Форма Дополнительного Соглашения

15 АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель:

(ИП Фырфа Дмитрий Игоревич)

Местонахождение: Москва

Тел.: +7(989)151-45-00,

Наименование банка: ООО "Банк Точка",

БИК : 044525104 ,

Счет : 40802810203500036322 ,

Кор/счет : 30101810745374525104

КПП банка: 997950001,

Заказчик: ООО «Мед-Байт»

Местонахождение: Россия, 195220, Санкт-

Петербург, ул. Гжатская, д.5, корп.3, литер А,
кв139

Тел.: +79627228981,

ИНН/КПП 7802550594 / 780201001

ОКПО- 31945680; ОКATO-40265566000; код
по ОКВЭД-73.10

Банк: АО «Т-Банк»

²³ Если Планом-графиком выполнения работ поэтапная разработка ПО не предусмотрена, то данный подпункт и Приложение № 2-А исключить.

²⁴ Если Планом-графиком выполнения работ предусмотрена поэтапная разработка ПО, то заменить наименование Приложения № 4 на: «Форма Акта сдачи-приемки работ по этапу».

Р/с: 40702810110000623577
Кор.счёт: 30101810145250000974
ИНН Банка: 7710140679 БИК 044525974
ОГРН : 1157847389810

От Исполнителя:



подпись
М.П.

ИП (Должность)
(Фырфа Д.И.)

От Заказчика:

Ген.Директор (Должность)

подпись
М.П.

(ФИО) Мужиков В.Г.

Техническое задание на разработку
программного обеспечения «Chimaster-puls» для контроля уровня стресса на основании
анализа пульсовой волны»

Сейчас с прибора передаётся пульсовая волна на частоте 400Гц, 16 бит. Протокол обмена будет передан вместе с прибором.

1. При заходе на индивидуальную карточку пациента при выборе действий появляется новая опция «Контроль стресса». Если кликнуть по ней- то появится окно с общей информацией- для чего это нужно. Текст я подготавливаю.

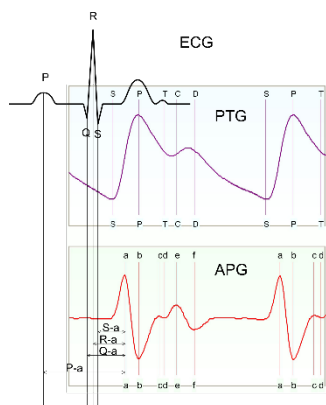
2. Старт записи. В режиме отладки планируется запись пульса в файл -5 минут, в дальнейшем она может быть 3 мин. Для контроля качества пульсовая волна без обработки демонстрируется на экране. После того, как волна стабилизируется и будет хорошего качества- на экране нажимаем кн. Старт записи. В углу экрана- запускается таймер и показано время записи. После 5 минут запись прекращается и попадает:

А) в архив с ФИО пациента из архива его карточки (лучше туда прицепить все его данные)+ фиксируется время записи пульса.

Б) этот файл в CSV передаётся сразу на Е-майл математика (дадим позже), и мой mujikov_v@mail.ru. Он делает его параллельную обработку на ПО на РС, чтобы можно было сопоставить ваши данные обработки на Смартфоне и его с целью выявления возможных ошибок.

В) После записи пульса в режиме отладки пользователям надо делать тест Акабана, чтобы потом из накопленной БД делать Пульсовую диагностику следующим этапом развития проекта.

3. После записи в файл- он извлекается и запись идёт через фильтр Баттерворта 2го порядка для среза высоких и низких частот и посадки на «0». Одновременно из этой записи после фильтра формируется акселерационная производная 2го порядка (АПГ) и обе записи для просмотра показываются на следующем экране. Формулы расчётов даст математик или Deep Seek. Случайный шум и смещение базовой линии были уменьшены с помощью фильтра нижних частот Баттерворта 2го порядка с нулевой фазой с частотой среза 10 Гц и фильтра верхних частот с нулевой фазой с частотой среза 0,5 Гц соответственно. Фильтры нулевой фазы могут быть реализованы путем фильтрации сигнала как в прямом, так и в обратном направлении для устранения фазовых искажений. На экране в режиме его прокрутки можно просматривать все записанные волны. Сейчас мы делаем это на отладочной программе на РС. Вот как запись пульса выглядит там- правда запись перевернута сейчас. Аналогичная должна быть на Смартфоне. Точнее интервалы считать по волне А на



АПГ.

4. следующий 3й экран даёт запись variability для просмотра экстрасистол и наличие выпадений пульса. Здесь надо продумать- как их замещать так как эти артефакты портят всю



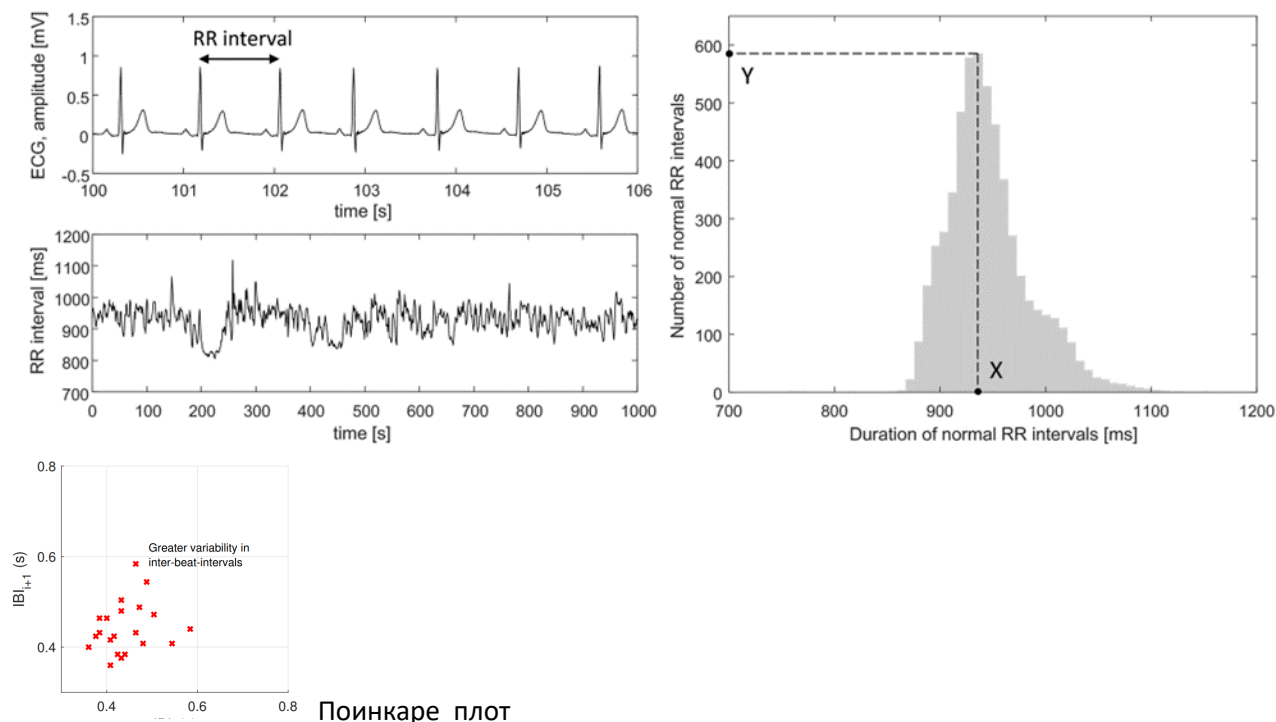
статистику? У вас как я понял была подобная обработка? Например- методика дана в <https://www.hindawi.com/journals/cmmm/2015/516826/>

использовали статистический метод для решения этой проблемы. Сначала вычислили разницу необработанного сигнала, а затем удалили выбросы из диапазона среднего значения $\pm 5 \times$ стандартного отклонения (SD) и интерполировали новые значения с использованием интерполяции кубического сплайна. Наконец, мы восстановили новый сигнал PPG путем суммирования, обратного разнице. Упомянутый выше диапазон был определен эмпирически, что означало, что вероятность выбросов составляла $5,7330 \times 10^{-7}$, если разница PPG была распределена нормально. По нашим данным, это был наилучший диапазон, и при необходимости его можно было скорректировать.

5. Далее на 4м экране пишется график спектра с указанием границ частот и круговой диаграммой их совокупной мощности.



6. Строится гистограмма распределения и плот variability



7. Окно Отчёта с основными показателями

TP — Total Power

IC - Index of Centralization

ВПП (вегетативный показатель ритма), у.е. (ВПП = $1/Mo \cdot BP$);

ИН (индекс напряжения регуляторных систем), у.е.; $(\text{ИН} = \text{АМо}/2 \cdot \text{ВР} \cdot \text{Мо})$.

Спектральные мощности диапазонов LF, HF, VLF

Мощность в диапазоне высоких частот, выраженная в нормализованных единицах HFnu, вычисляется по формуле: $\text{HFnu} = \text{HF} / (\text{Total} - \text{VLF}) \times 100$

Мощность в диапазоне низких частот, выраженная в нормализованных единицах LFnu, вычисляется по формуле: $\text{LFnu} = \text{LF} / (\text{Total} - \text{VLF}) \times 100$

индексы SNS и PNS

SDNN ms Standard deviation of all NN intervals

8. Заключение для пользователя-я буду готовить варианты. Они в целом даны в конце этой книги

<https://www.ahajournals.org/doi/full/10.1161/01.CIR.93.5.1043#F2>

Нефункциональные требования к разрабатываемому ПО

Номер требования	Описание требования	Приоритет (Критично/Важно/Желательно)
1.	По "Chimaster -puls" для инсталляции на Смартфоны под Android 5.0 (API 21) и iOS 15 и новее	критично
2	ПО предназначено для скачивания на платформах App Store и Google Play	критично
3	Данное ПО должно расширить существующий функционал приложения "Chimaster" и должно работать с ним совместно, используя данные пациентов и их тестов Акабане	
4.		

Функциональные требования к разрабатываемому ПО

Номер требования	Описание требования	Приоритет (Критично/Важно/Желательно)
1.	Оценка пульсовой волны в динамике наблюдения на экране Смартфона в течение 5 минут с фильтрацией шума и оценки его показателей согласно ТЗ по 2й акселерационной производной.	
2.	Вывод графиков и оценочных показателей на экран Смартфона и передача их на Е-мэйл пользователю.	
3.	Автоматическая синхронизация данных с приборами Чимастер при подключении.	

Критерии контроля и приемки результатов работ:

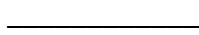
Успешное прохождение испытаний на не менее 5 пользователей

Подписи представителей Сторон:

От Исполнителя:


подпись
М.П.
(Должность)
(Фырфа Д.И.)

От Заказчика:


подпись
М.П.
(Должность)
(ФИО) Мужиков В.Г.

Приложение № 2
к Договору № 11032025 на
разработку программного
обеспечения
от "11" марта 2025 г.

План-график выполнения работ²⁵

Все работы должны быть выполнены за полтора месяца, начиная с даты поступления аванса на счёт Исполнителя

Приложение № 2-А

Порядок сдачи-приемки работ промежуточных этапов

Исполнитель каждые 10 дней должен давать краткий промежуточный отчёт о ходе выполнения работ. В ходе первого месяца планируется собрать основные узлы ПО и оставшиеся пол месяца уйдут на отладку и испытания системы в целом.

Подписи представителей Сторон:

От Исполнителя:



подпись
М.П.
(Должность)
(Фырфа Д.И.)

От Заказчика:

подпись
М.П.
(Должность)
(Мужиков В.Г.)

²⁵ Если Планом-графиком выполнения работ предусмотрена поэтапная разработка ПО, то порядок сдачи-приемки работ по этапу (за исключением сдачи-приемки работ по заключительному этапу, порядок которой изложен в Статье 3 Договора) оформляется сторонами в виде Дополнения к данному Приложению (Приложение № 2-А к Договору).

Приложение № 4
к Договору № _____ на разработку
программного обеспечения
от "___" _____ 20__ г.

ФОРМА АКТА СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ²⁶

АКТ
сдачи-приемки работ
к Договору № _____ на разработку программного обеспечения
от «___» _____ 20__ г.^{27 28}

г. _____

«___» _____ 20__ г.

указать полное и сокращённое наименование контрагента, именуемое в дальнейшем **Заказчик**, в лице указать должность, фамилию, имя, отчество представителя, действующего на основании указать наименование и реквизиты документа, на основании которого действует представитель, с одной стороны, и

указать полное и сокращённое наименование контрагента, именуемое в дальнейшем **Исполнитель**, в лице указать должность, фамилию, имя, отчество представителя, действующего на основании указать наименование и реквизиты документа, на основании которого действует представитель, с другой стороны, совместно именуемые далее Стороны, а каждая в отдельности Сторона, подписали настоящий акт (далее по тексту – Акт) о том, что в соответствии с Договором № _____ на разработку программного обеспечения от «___» _____ 20__ г. Исполнителем сданы, а Заказчиком приняты следующие результаты работ (программное обеспечение)²⁹:

(наименование ПО)

№ п/п	Перечень выполненных работ

С _____.20__ г.³⁰ исключительное право на результаты работ (разработанное ПО, в том числе его компоненты, техническую документацию и другие материалы, предусмотренные ТЗ), принадлежат Заказчику в полном объеме без ограничений в соответствии с п. 10.1 Договора № _____ на разработку программного обеспечения от «___» _____ 20__ г.³¹

²⁶ Если Планом-графиком выполнения работ предусмотрена поэтапная разработка ПО, то дополнить заголовок словами: «ПО ЭТАПУ».

²⁷ Для Акта сдачи-приемки работ по этапу редакция заголовка меняется на «АКТ сдачи-приемки работ по этапу № _____ к Договору № _____ на разработку программного обеспечения от «___» _____ 20__ г.»

²⁸ Для Акта сдачи-приемки работ по заключительному этапу редакция заголовка меняется на «АКТ сдачи-приемки работ по заключительному этапу (этапу № _____) к Договору № _____ на разработку программного обеспечения от «___» _____ 20__ г.».

²⁹ Для Акта сдачи-приемки работ по этапу фразу «приняты следующие результаты работ (программное обеспечение)» заменить на «приняты следующие результаты по этапу № _____ разработки программного обеспечения».

³⁰ Указать дату принятия ПО Заказчиком (указывается дата завершения приемки разработанного ПО Заказчиком, заполняется со стороны Заказчика).

³¹ Для Акта сдачи-приемки работ по промежуточному этапу данный абзац исключить.

Общая стоимость работ по Договору³² № _____ на разработку программного обеспечения от «__» _____ 20__ г. составляет 400 000 (четыре сто тысяч рублей).

После подписания договора Заказчиком будет перечислен Исполнителю аванс³³ в размере 200 тысяч рублей в течение 5 дней

Акт является основанием для финансовых расчетов между Заказчиком и Исполнителем за выполненные работы.

Работы выполнены Исполнителем в объеме: _____³⁴, в сроки: _____³⁵ и с качеством: _____³⁶. Претензии Заказчика к выполненным работам: _____³⁷.

Результаты работ переданы Заказчику на _____³⁸, стоимость носителя включена в стоимость работ.

Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Подписи представителей Сторон:

От Исполнителя:

От Заказчика :

ФИО, должность
М.П.

ФИО, должность
М.П.

Форма согласована

Подписи представителей Сторон:

От Исполнителя:

От Заказчика:

(Должность)
(ФИО)
подпись
М.П.

(Должность)
(ФИО)
подпись
М.П.

³² Для Акта сдачи-приемки работ по этапу фразу: «Общая стоимость работ по Договору» заменить на: «Общая стоимость работ по этапу № ____ по Договору».

³³ Данное предложение исключается, если авансовый платеж Договором не предусмотрен.

³⁴ Указать в каком объеме (например: полном, неполном; в последнем случае в строке «претензии Заказчика к выполненным работам» указать конкретно, что выполнено, а что - нет).

³⁵ Указать в какие сроки (например: установленные, досрочно, с просрочкой; в последнем случае в строке «претензии Заказчика к выполненным работам» указать, с какой именно (количество дней)).

³⁶ Указать с каким качеством (например: надлежащим, ненадлежащим; в последнем случае в строке «претензии Заказчика к выполненным работам» указать, в чём именно выражается нарушение обязательств по качеству).

³⁷ Указать конкретные претензии Заказчика.

³⁸ Указать вид материального носителя, на котором передается разработанное ПО и его идентифицирующие признаки (уникальный номер, код и/или другие сведения при наличии).

Приложение № 5
к Договору № _____ на разработку
программного обеспечения
от " ____ " _____ 20__ г.

КЛАССИФИКАЦИЯ ДЕФЕКТОВ И СРОКИ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Классификация дефектов

№	Определение
Критические	
К_1	Дефект, вызывающий повреждение или разрушение операционной системы.
К_2	Дефект, вызывающий повреждение структуры базы данных или потерю данных в определенных таблицах.
К_3	Дефект, делающий невозможным дальнейшую работу или запуск программы.
К_4	Дефект, вызывающий зависание программы или компьютера, а также вызывающий критическую ошибку ОС.
К_5	Дефект, после проявления которого, невозможно дальнейшее использование какой-либо функциональности.
К_6	Не реализованная функциональность.
К_7	Дефект, вызывающий нарушение информационной безопасности
Важные	
В_1	Дефект, проявляющийся только после определенной последовательности действий, после проявления которого, затруднено дальнейшее использование какой-либо функциональности.
В_2	Дефект, проявляющийся часто, не имеющий четкой последовательности действий к нему приводящей, не вызывающий эффектов, описанных в К_1 и К_4, после проявления которого, затруднено дальнейшее использование какой-либо функциональности.
В_3	Дефект, вызывающий непредвиденное использование ресурсов, не указанных в Техническом задании.
В_4	Искаженный внешний вид пользовательского интерфейса в Web проектах при использовании версий Web-browser'ов, указанных в Техническом задании.
Средние	
С_1	Появление неправильных сообщений или отсутствие требуемых.
С_2	Искаженный внешний вид пользовательского интерфейса, который затрудняет работу пользователя, но оставляет возможность работы с программой.
С_3	Дефект, проявляющийся редко, не имеющий четкой последовательности действий к нему приводящей, не вызывающий эффектов, описанных в К_1 и К_4.
Незначительные	
Н_1	Искаженный внешний вид пользовательского интерфейса, который затрудняет работу пользователя. Для примера – ошибки правописания, неточная прокрутка и т.д. Для Web проектов такие дефекты классифицируются по В_4.
Н_2	После деинсталляции программы остаются файлы и записи в реестре или конфигурационных файлах.
Н_3	Другие дефекты.

Сроки устранения дефектов

Сроки исправления дефектов в течение гарантийного срока, предусмотренные п.6.2. Договора:

Тип дефектов	Срок исправления ³⁹
Критические	_____
Важные	_____
Средние	_____
Незначительные	_____

Подписи представителей Сторон:

От Исполнителя:

_____ (Должность)
_____ (ФИО)
подпись
М.П.

От Заказчика:

_____ (Должность)
_____ (ФИО)
подпись
М.П.

³⁹ Указать срок цифрами и интервал времени (дни, часы) – применить ко всему столбцу.

Приложение № 6
к Договору № _____ на разработку
программного обеспечения
от " ____ " _____ 20__ г.

ФОРМА ПРОТОКОЛА НЕСООТВЕТСТВИЙ

Протокол несоответствий

к Договору № _____ на разработку программного обеспечения
от « ____ » _____ 20__ г.

г. ____ « ____ » _____ 20__ г.

указать полное и сокращённое наименование контрагента, именуемое в дальнейшем **Заказчик**, в лице указать должность, фамилию, имя, отчество представителя, действующего на основании указать наименование и реквизиты документа, на основании которого действует представитель, с одной стороны, и указать полное и сокращённое наименование контрагента, именуемое в дальнейшем **Исполнитель**, в лице указать должность, фамилию, имя, отчество представителя, действующего на основании указать наименование и реквизиты документа, на основании которого действует представитель, с другой стороны, совместно именуемые далее Стороны, а каждая в отдельности Сторона, составили протокол о нижеследующем.

При проверке результатов работ по этапу № ____⁴⁰ по Договору № _____ на разработку программного обеспечения от « ____ » _____ 20__ г. обнаружены следующие несоответствия результатов работ:

№ ошибки	Описание несоответствия	Пункт Технического задания	Комментарий	Дата исправления
1.				
2.				

Протокол составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

Подписи Сторон:

От ____:

От ____:

ФИО, должность
М.П.

ФИО, должность
М.П.

Форма согласована

Подписи представителей Сторон:

От Исполнителя:

От Заказчика:

⁴⁰ Если Планом-графиком выполнения работ не предусмотрена поэтапная разработка ПО, слова «по этапу № ____» исключить

подпись
М.П.

(Должность)
(Фырфа Д.И.)

подпись
М.П.

(Должность)
(ФИО)

Приложение № 7
к Договору № _____ на разработку
программного обеспечения
от " ____ " _____ 20 ____ г.

ФОРМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ

Дополнительное соглашение № _____ к Договору № _____
на разработку программного обеспечения « _____ »
от « ____ » _____ 20 ____ г.

г. ____

« ____ » _____ 20 ____ г.

указать полное и сокращённое наименование контрагента, именуемое в дальнейшем **Заказчик**, в лице указать должность, фамилию, имя, отчество представителя, действующего на основании указать наименование и реквизиты документа, на основании которого действует представитель, с одной стороны, и

указать полное и сокращённое наименование контрагента, именуемое в дальнейшем **Исполнитель**, в лице указать должность, фамилию, имя, отчество представителя, действующего на основании указать наименование и реквизиты документа, на основании которого действует представитель, с другой стороны, совместно именуемые далее Стороны, а каждая в отдельности Сторона, заключили настоящее Дополнительное соглашение № _____ (далее – Соглашение) к Договору № _____ на разработку программного обеспечения от " ____ " _____ 20 ____ г. (далее – Договор) о нижеследующем.

1. Внести следующие изменения в Договор, предусмотренные условиями Статьи 4 Договора: _____.
2. Соглашение является неотъемлемой частью Договора.
3. Во всем остальном, что не предусмотрено Соглашением, Стороны руководствуются условиями Договора.
4. Соглашение вступает в силу от даты его подписания обеими Сторонами.
5. Настоящее Соглашение подписано в _____ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, _____ экземпляр для Заказчика и _____ экземпляр для Исполнителя.

АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель:

(сокращенное наименование Исполнителя)

Местонахождение: _

Тел.: _, факс: _

БИК _

Счет _

в _

Кор/счет _

ОКПО _, ОКВЭД _

КПП _, ИНН _

ОГРН _____

Заказчик:

(сокращенное наименование Исполнителя)

Местонахождение: _

Тел.: _, факс: _

БИК _

Счет _

в _

Кор/счет _

ОКПО _, ОКВЭД _

КПП _, ИНН _

ОГРН _____

От Исполнителя:

_____ ФИО, должность

От Заказчика:

_____ ФИО, должность

М.П.

М.П.

Форма согласована

Подписи представителей Сторон:

От Исполнителя:

(Должность)
(ФИО)
подпись
М.П.

От Заказчика:

(Должность)
(ФИО)
подпись
М.П.